

RECURSO CÍVEL Nº 5070113-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS ALEGADAMENTE A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS (DSR HORAS EXTRAS, DIF DSR HORAS EXTRAS, DSR HORAS SOBREAVISO, BANCO DE HORAS 50% E ADICIONAL NOTURNO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a sentença tal como prolatada. Sem custas. Condene o Recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5070113-79.2024.4.02.5101

510015047659 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5070113-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência do pedido para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as rubricas estipendiais : "DSR HORAS EXTRAS", "DIF DSR HORAS EXTRAS", "DSR HORAS SOBREAVISO", "DSR BCO HRS 50 %" e "DSR ADIC NOTURNO".

Segue a sentença:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

*Trata-se de ação proposta por ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES em face de **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, na qual pretende, em síntese, o reconhecimento de isenção e de ressarcimento de valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda sobre verbas alegadas de natureza indenizatória, as quais seriam isentas do referido imposto, conforme:*

(...)

3) A condenação da Requerida a ressarcir os valores já descontados, relativo ao imposto de renda sobre as folgas indenizadas, que se observam nos contracheques sobre as seguintes rubricas: "DSR HORAS EXTRAS", "DIF DSR HORAS EXTRAS", "DSR HORAS SOBREAVISO", "DSR BCO HRS 50 %" e "DSR ADIC NOTURNO", retidos na fonte e cobrados também por ocasião dos reajustes anuais das declarações de renda;

(...)

A parte autora foi intimada a emendar a petição inicial para detalhar individualmente a verba solicitada como isenta devendo especificar a rubrica correspondente nos contracheques, evento e a página do documento comprobatório de cada período, bem como apresentar declaração da fonte pagadora para fins de esclarecimento ao juízo acerca do fato gerador do pagamento da rubrica.

Em sua manifestação de evento 6, a parte autora apresenta emenda acrescentando outras rubricas:

(...)

Esclarece-se ao Juízo as rubricas constante do contracheque, utilizada para evoluir os cálculos, qual seja: Aqui estão as rubricas corrigidas com todas as páginas:

DSR Horas Extras: Evento "1", páginas 9, 10, 11

DIF DSR Horas Extras: Evento "1", páginas 9, 10

DSR Horas Sobreaviso: Evento "1", páginas 9, 10, 11

Banco de Horas 50%: Evento "1", páginas 7, 8

Adicional Noturno: Evento "1", páginas 9, 10

(...)

Ademais, em evento 12 justificou a recusa acerca da apresentação da declaração emitida pela fonte pagadora.

Citada, a ré ofereceu contestação, em evento 18, alegando, em síntese, que os valores reclamados pela parte autora constituem acréscimo remuneratório, a incidir imposto de renda, bem como existe erro metodológico no cálculo dos valores reputados como devidos.

Não havendo mais provas a produzir, considero o processo maduro para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO.

Do mérito.

RUBRICAS "DSR HORAS EXTRAS", "DIF DSR HORAS EXTRAS", "DSR HORAS SOBREAVISO", "DSR BCO HRS 50 %" e "DSR ADIC NOTURNO"

Primeiramente, é importante pontuar quanto às verbas de "descanso semanal remunerado não gozado" que o regime de trabalho enfrentado por esta categoria é um tanto quanto particular.

Nesse sentido, o regime de escala convencionado (com uma determinada quantia de dias trabalhos sem folgas entre tais) acaba por abraçar, por consequência, dias em finais de semana (DSR) e dias em feriados nacionais e/ou regionais.

Portanto, a incidência de um final de semana ao decorrer da jornada daquele trabalhador acaba por ser **fato "normal, corriqueiro, usual" ao trabalho**, posto que o regime particular da categoria prevê a constância do trabalho por um determinado de tempo sem dias de folgas entre tais (seja escala de 14 dias seja de 21 dias, por exemplo). E assim o tempo de descanso devido ao trabalho é diferido para outra oportunidade.

Dito isso, e em atenção à natureza da verba, entendo que esta vincula-se ao trabalho do empregado e não possui, de outra forma, natureza com fins de indenizar o trabalhador, **o qual enfrenta esta jornada de trabalho seja sem ou seja com final de semana no período.**

Ademais, conforme entendimento da 8ª Turma Recursal desta Seção Judiciária, o **DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR, sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno, integral a base de cálculo do pagamento do imposto, são tributáveis, conforme trecho do acórdão destacado abaixo:**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares[9], podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena[10], períodos de treinamentos em serviço[11], vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como:

DOBRA[12], DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK [13], INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE, MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA[14] E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS[15], GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA[16], REUNIÃO NA FOLGA[17], FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO[18], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE[19], QUARENTENA[20] (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY[21], QUARENTENA RETROATIVA[22], QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE[23], INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM[24], GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE[25], DIARIAS PRÉ-EMBARQUE[26], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA

REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE[27]) FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY[28] (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL[29] , **DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno)[30], REMUNERAÇÃO DO REPOUSO TRABALHADO[31] , DIAS EXTRAS A BORDO[32], CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE[33] , INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória) [34]**

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque. [35]

(RECURSO CÍVEL Nº 5001397-91.2024.4.02.5103/RJ, relatoria da Juíza Federal Cynthia Leite Marques, j. em 27/08/2024).

Sem prejuízo, a máxima da experiência tem denotado que por vezes, a mesma nomenclatura adotada por um empregador não tem o mesmo fundamento de outro empregador.

Tendo em vista que não estamos diante de um vínculo estatutário legal, no qual há padronização da nomenclatura das rubricas, mas sim diante de vínculos celetistas, não se pode, sem análise concreta do fundamento do pagamento da rubrica, concluir a sua natureza.

Por conseguinte, a remuneração em sentido amplo é composta pelas verbas previstas na CLT., bem como pelas hipóteses ajustadas nas convenções e acordos coletivos, sendo certo que cada empregador nomina como bem entende cada rubrica.

Outrossim, cabe a parte autora comprovar o fundamento do pagamento das rubricas que pretende o reconhecimento de não incidência. E a mesma optou por se manter inerte, quando instada pelo juízo para tanto (veja-se incluso a justificativa ofertada pelo autor quando instado a juntar a declaração do empregador).

Logo, não havendo nos autos comprovação de que são verbas indenizatórias , cabe a improcedência do pedido .

DISPOSITIVO.

*Por todo o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.*

Recurso inominado no evento 28. Sustenta a natureza de folgas indenizadas das rubricas.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de “folgas indenizadas por não gozadas”, indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.** Seguem partes fundamentais da decisão do precedente:

“(...) Destaco que, em termos gerais, os acordos tem assim estabelecido no tocante à dobra:

Analizando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e para estes não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada “ordinária” - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e portanto indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou será adiaada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela “prêmio” paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. **2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.** Diante do desprovimento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. **RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS.** O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador, e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. **2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14.** É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias

trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

“Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.”

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas**, recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo, como de caráter remuneratório e portanto de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

Também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador. Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário**. Aqui cabe a citação do art. 457, § 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreaviso, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. **Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.**

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repouso indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação** (HRA - Tema 306 TNU[1]).

Assim já foram objeto de análise da turma como **indenizatórias, por exemplo, as rubricas: FOLGA INDENIZADA[2], FOLGA INDENIZADA/DOBRA (DECORRENTE DE DOBRA[3]), FOLGA PAGA (desde de que não gozada posteriormente)[4], INDENIZAÇÃO FOLGA C-19(período da covid-19), DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, FERIADOS INDENIZADOS[5], DIÁRIAS DE VIAGEM[6], REPOUSO INDENIZADO, “FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE[7], ADICIONAL DE INTERVALO 32,5% OU HRA[8].**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares[9], podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena[10], períodos de treinamentos em serviço[11], vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como: DOBRA[12], DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK [13], INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE , MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA[14] E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS[15], GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA[16], REUNIÃO NA FOLGA[17], FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO[18], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE[19], QUARENTENA[20] (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY[21], QUARENTENA RETROATIVA[22], QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE[23], INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM[24], GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE[25], DIARIAS PRÉ-EMBARQUE[26], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE[27]) FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY[28] (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL[29] , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno)[30], REMUNERAÇÃO DO REPOUSO TRABALHADO[31] , DIAS EXTRAS A BORDO[32], CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE[33] , INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória) [34]

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque. [35]

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega. [36]

outros [1] HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre

[2] Recurso no processo 5001221-15.2020.4.02.5116 **entre outros**

[3] Recurso no processo **5031144-92.2024.4.02.5101 entre outros**

[4] Recurso no processo **5003529-25.2023.4.02.5114 entre outros**

[5] Recurso nos processos **5007467-46.2023.4.02.5108 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

[6] Recurso no processo **5007478-75.2023.4.02.5108 entre outros e (TRF-4 - AC: 50344912320154047000 PR 5034491-23.2015.404.7000, Relator: LUIZ CARLOS CERVI, Data de Julgamento: 14/02/2017, SEGUNDA TURMA)**

[7] Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros

outros [8] HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre

[9] Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**

[10] Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

[11] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

[12] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

[13] Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**

[14] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

- [15] Recurso no processo **5003340-47.2023.4.02.5114 entre outros**
- [16] Recurso no processo 5001435-12.2024.4.02.5101 entre outros
- [17] Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**
- [18] Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [19] Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**
- [20] Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [21] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [22] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [23] Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros
- [24] Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [25] Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros
- [26] Recurso no processo 5004546-04.2024.4.02.5101 entre outros
- [27] Recurso no processo **5003327-47.2024.4.02.5103 entre outros**
- [28] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [29] Recurso nos processos **5003340-47.2023.4.02.5114, 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**
- [30] Recurso nos processos **5012024-91.2023.4.02.5103 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**
- [31] Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros
- [32] Recurso no processo **5012024-91.2023.4.02.5103 entre outros**
- [33] Recurso nos processos **5007027-26.2023.4.02.5116 e 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**
- [34] Recurso no processo **5011094-70.2023.4.02.5104 entre outros**
- [35] Recurso no processo **5025842-82.2024.4.02.5101, 5013549-11.2023.4.02.5103 entre outros**
- [36] Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**
- [37] Recurso no processo 5000611-41.2024.4.02.5105 entre outros

O CASO CONCRETO

Em seu recurso, a parte autora assim se expressou em relação às rubricas descritas:

As verbas foram claramente descritas, com denominações como "FERIADO ACT SINDITOB", "FOLGA QUARENTENA" e "FOLGA TRABALHADA", sendo inviável exigir-se do empregado, na posição do Recorrente, de buscar uma revalidação de seu próprio contracheque junto a empregadora.

O seu pedido, em emenda da inicial, foi assim formulado:

DSR Horas Extras: Evento "1", páginas 9, 10, 11

DIF DSR Horas Extras: Evento "1", páginas 9, 10

DSR Horas Sobreaviso: Evento "1", páginas 9, 10, 11

Banco de Horas 50%: Evento "1", páginas 7, 8

Adicional Noturno: Evento "1", páginas 9, 10

Nos termos do que já foi exposto, entende esta Turma da mesma forma que a magistrada sentenciante no sentido de que tais rubricas não guardam relação com trabalho em horário de folga ou relação com indenização de de folgas não gozadas, ou seja, não são de caráter indenizatório e portanto sao remuneração onde incide imposto de renda.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a sentença tal como prolatada. Sem custas. Condeno o Recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem.